

“Rupture, continuité, durée, trois exigences pour ouvrir la voie du progrès “

L'envie de dresser une sorte de bilan de 14 années de politique des transports m'a tout d'abord traversé l'esprit. L'approche d'échéances électorales importantes pour notre pays m'y avait naturellement incité. Mais comme au moment de faire le plan d'une dissertation ou d'un devoir, je me suis interrogé sur le sens même de la question.

Le terme de bilan tout d'abord suppose qu'on puisse faire la clarté dans les comptes. Affecter à chacun ce qui lui revient à l'actif comme au passif.

Avant même que de considérer cette grave question il convient donc de faire la liste des candidats au bilan. Leur nombre est impressionnant, intervenant en solo ou en couple, leur longévité moyenne faible et les records de durée bien modérés. De toute évidence il sera difficile de répartir les “écritures” et de solder les comptes. Car au surplus, par delà quelques excès, une ou deux maladroites, et beaucoup de procès d'intention, les différents ministres ont fait montre de plus de continuité que d'opposition. Si l'on met de côté une ou deux mesures symboliques de MM. Fiterman et Douffiagues, force est de constater que tous ont à peu près chaussé les mêmes souliers.

En ce qui concerne le transport routier l'inspiration de la réforme réglementaire n'est guère différente durant ces quatorze années, mais ce qui fait la différence, ou ce qui a pu créer l'impression d'une différence, réside avant tout dans la gestion de l'articulation et de la succession des réformes. En fait, ce sont les changements de personnel des cabinets et des directions qui sont en cause. La nécessité de reconstituer un ensemble de convictions et de savoirs a souvent créé des obstacles réels. S'y ajoute la naïveté de certaines équipes renforcée par le caractère pressant de certaines questions.

Ce qu'il advint pendant cette période du traitement de la sous-traitance est significatif. Les éléments y afférent du décret du 14 mars 1986 abolis quelques semaines après, ne le sont qu'en vertu d'un credo libéral, non en fonction d'une analyse du secteur ; je crois que les textes qui tentèrent d'y succéder ensuite ne répondent qu'à la logique inverse. L'accumulation de textes inappliqués ou inutiles n'a rien réglé. Du coup, me voilà bien incapable de livrer à la critique détaillée 14 années de politique des transports, et beaucoup plus prompt à une analyse globale. En face de ces difficultés qu'on peut mettre sur le dos du fonctionnement de nos institutions, il ne convient nullement de gommer la responsabilité de la profession et singulièrement de ses organisations représentatives. Ne voit-on pas dans la période actuelle un exemple éclatant d'inconstance. Comment peut-on en effet justifier le passage en 2 ans - après de multiples concertations - d'une logique de restauration de l'État de droit et de recadrage de la régulation des transports, à celle d'un soi-disant réalisme poussant à la légalisation de pratiques condamnées par tous ? Comment passer de la suppression des équivalences à leur réhabilitation de fait en moins de 24 mois ? De tels revirements sont à la mesure de la conjoncture. On sait maintenant combien 1993 a été mauvais et la croissance du nombre d'entreprises en 1992 excessive. Une fin d'année 1994 prometteuse suffit à changer beaucoup de choses d'autant que les prix de transport routier sont à nouveau tirés vers le bas. La contradiction, renforcée en 1983, entre le travail salarié et artisanal revient donc sur le devant de la scène. Vraie contradiction économique, mais aussi prétexte, le mal vivre mis en lumière lors des barrages routiers de 1992 et 1984 disparaît à nouveau derrière une volonté séculaire d'autonomiser le travail dans les transports. On revient pour ainsi dire en permanence au point de départ, à une quasi norme biologique connue de tous qu'on s'applique à relégitimer en permanence. Ainsi renaît sans cesse la notion d'équivalence, imposée au monde des transports (maritime, fluvial, routier). Si on en comprend l'origine économique, et le point d'appui, il n'empêche qu'il semble difficile d'en évacuer l'analyse, même si la question est universelle.

Mais revenons au bilan. En fait, ce qui manqua le plus sur cette période, c'est à la fois la continuité et des ruptures. La continuité parce qu'elle est nécessaire à la réalisation d'un projet, d'une oeuvre. On ne saura jamais ce qu'eût été la régulation des transports routiers “à la sauce” Fiterman, Auroux ou Douffiagues. Mais la rupture aussi, tant il est vrai qu'on souffre dans ce secteur de cette mauvaise habitude consistant à laisser les textes réglementaires s'empiler les uns sur les autres... sédimenter ! Une obstination à réparer l'édifice même lorsque de toute évidence ses fondations sont médiocres ou inadaptées. L'analyse des textes réglementaires en vigueur dans nos différents pays de l'Union Européenne ne doit pas cependant nous culpabiliser. La complexité des textes, leur peu de rapport avec les réalités, leur inadaptation, ne sont pas une spécialité française. Le débat engagé en Italie autour de la loi 288 et de l'ALBO (gestionnaire du registre des transports) témoigne de ce que le chemin à parcourir vers la simplicité et l'efficacité peut être très long. L'avantage des ruptures, à condition que leur succède la durée, c'est qu'elles permettent une profonde rénovation de l'appareil réglementaire. C'est ce qu'on a malheureusement mal fait à la suite de la promulgation de la LOTI, mais ce qu'ont su mieux faire que nous les espagnols et leur LOTT (Loi d'orientation des transports terrestres), et les britanniques lorsque, avant tout le monde, il s'engagèrent sur le chemin de la libéralisation du transport. Paradoxalement, leur système semble réguler mieux et plus sévèrement le marché, en tous cas en ce qui concerne la sécurité. Le retour sur le devant de la scène de thèses proprement corporatistes (Rapport BERNIS sur les Bourses de Fret), la difficulté à concevoir des réponses efficaces aux symptômes de crise débouchant sur des mesures de circonstance, prouvent à mon sens la nécessité de reconstruire l'édifice au niveau de l'Union Européenne, sur des bases novatrices. On souhaiterait que ce soit une grande ambition pour la future présidence française, et la tâche prioritaire du prochain ministre des transports. Rupture, continuité, durée, trois exigences pour ouvrir la voie du progrès.

Patrice SALINI